



יחזו דעת

גליון 292

השיעור השבועי ממו"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק ט"ו אדר תשפ"ה

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת ויקהל - פרה

פתיחה להלכות פסח (א)

נושאי השיעור: שואלים בהלכות הפסח שלושים יום | כל איסורים שבתורה בטלים בשישים | חמץ בפסח אסור במשהו | חומרא דחמץ | מכירת חמץ | מסחר במוצרי מאכל האסורים באכילה | השקעה במסעדה או מלון שמוכרים בנבילות וטריפות | חמץ שהתערב בהיתר בערב פסח | מנהג אי אכילת אורז בפסח

א. לימוד הלכות הפסח קודם הפסח

חז"ל (פסחים ו:) קבעו ששואלים בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. יש ראשונים שסוברים שצריך להתחיל ממש בפועל ללמוד את הלכות הפסח שלושים יום קודם הפסח. ויש אומרים שזה רק לעניין דין שואל כעניין. דהיינו, תלמיד חכם ששואלים אותו בהלכות פסח בתוך שלושים יום, הוא לא יכול לומר שזו שאלה שלא קשורה לעניין.

כמובן שכמה שנשב ונלמד את הלכות הפסח, נוכל לומר רק אפס קצהו ממש בשיעורים הללו, זה כל כך הרבה הלכות. אבל נתחיל כבר מעכשיו ונשתדל להתמקד בדברים העיקריים שכל אחד צריך לדעת לגבי חג הפסח.

ב. חמץ בפסח במשהו

יש לנו הלכה (פסחים ז. ועוד) "חמץ בפסח אסור אפילו במשהו". אמנם יש ראשונים שסוברים שחמץ בפסח באמת בטל בשישים כמו שאר איסורים. אבל הרי"ף (עבודה זרה 97 ע"ב מדפי הכ"ף), הרמב"ם (פרק טו מהלכות מאכלות אסורות הלכה ט) ועוד הרבה ראשונים סוברים שחמץ בפסח במשהו. וכך נפסק להלכה בשלחן ערוך (סימן תמו סעיף א).

ג. ערובות איסור בהיתר

מה פירוש 'חמץ בפסח במשהו'? הנה כאשר יש תערובת של איסור בתבשיל של היתר בשאר איסורים, אנחנו פוסקים שאם האיסור נותן טעם בהיתר, הכל אסור מדאורייתא. זה נקרא 'טעם כעיקר'. כלומר שאם האיסור נותן

ד. קפילא ארמאה

צריך לדעת, שבזמננו האפשרות לבחון דבר איסור אם הוא נתן טעם בהיתר או לא, היא אנשים שהיו מסוגלים לעשות את זה. הגמרא (חולין ק"א:) קוראת לזה "קפילא ארמאה" - דהיינו נחתום, אופה גוי, שיועד לטעום ולומר בדיוק מה יש בתבשיל. אם למשל נפל מעט חלב בתבשיל בשר, וזה נותן טעם, הוא רגיש ויאמר מיד שיש טעם של חלב. וסומכים עליו כי הוא מסיח לפי תומו.

בימינו כמובן שזה לא שייך. היום, במיוחד במאכלים תעשייתיים, בכל מאכל אפשר שיש 20-30 סוגים של מרכיבים, אין אדם בעולם שבטעימה יוכל לומר מה יש בו, בקושי במעבדה אפשר לדעת מה יש בפנים.

ה. ביטול בשישים

בגמרא מבואר, שאם אין מומחה כזה שיטעם, הרי יהודי אסור לו לטעום כי אולי זה באמת כן נתן טעם והוא אסור באכילה, לכן קבעו חכמים לשער בשישים. שבדרך כלל כל דבר איסור שמתערב בהיתר, אם יש שישים כנגדו והוא לא דבר חריף או דבר חריג, הוא כבר לא נותן טעם. כמו כן אם למשל נתערב מין במינו, למשל, בשר לא כשר עם בשר כשר, הרי גם הגוי

מתקיים בכל יום ראשון בשעה 20:00

בבית המדרש 'יחזו דעת' הר - נוף ירושלים

ניתן לקבל את העלון

office@ydaat.co.il

058.395.3778

השיעור מועבר בשידור חי

ברדיו 'קול ברמה'

FM 92.1 104.3 105.7

חדש ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקוד הדפוס

במספר הייעודי: 073.371.8169

לצפייה בשיעור <http://ydaat.co.il

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון

ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

הוא לא 'מקובל אלוך' שיועד להגיד שזה לא כשר, אז משערים בשישים. זה המושג של 'בטל בשישים'. ביאור הדבר, שכל זמן שאין פי שישים מההיתר כנגד האיסור, אנחנו חוששים שהאיסור עדיין נותן טעם בהיתר, אבל כשיש שישים, מותר.

ו. חומרא דחמץ

יש כמה איסורים מסוימים שחכמים החמירו בהם שלא יתבטלו אפילו באלף. אחד מהם הוא חמץ בפסח. אמנם כאמור זה לא מוסכם, אבל רוב הראשונים כך סוברים וכך נפסק בשלחן ערוך. וצריך לדעת שהדין של חמץ בפסח אסור אפילו במשהו, זה חכמים קבעו כך, זה לא מן התורה. מן התורה אם החמץ אינו נותן טעם - מותר. אלא שחכמים עשו הרחקה מאוד בחמץ, ונאמרו בזה שני טעמים:

טעם אחד, כותבים הרבה מרבתינו הראשונים, משום 'חומרא דחמץ'. דהיינו, אם נתבונן באיסור חמץ לעומת שאר איסורים, נמצא שהחמץ הוא מאוד בעייתי לעומת שאר האיסורים. למשל, אם נוווה את החמץ לאיסור אכילת חזיר או נבילות וטריפות, חמץ הוא יותר גרוע בלי ספק. אמנם מי שאוכל חזיר ונבילות וטריפות עובר עליו באיסור לאו מהתורה. אבל איסור חמץ, מלבד הלאו, התורה הוסיפה (שמות יב, יט) "כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מ ישראל" - התורה נתנה במי שאוכל חמץ איסור כרת, זו דרגה חמורה מאוד, זה כמו לאכול ביום כיפור שחייב כרת.

אמנם ישנם עוד איסורי מאכלות שהם בכרת. למשל, איסור חלב (ויקרא י, כה) "כי כל אוכל חלב וכו' ונכרתה הנפש ההיא מעמיה", ואיסור דם, כתוב בפרשת אחרי מות (שם י, י) "ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה". אבל בכל זאת, החמץ חמור יותר, כי בחמץ יש דבר נוסף, יש בו לאו של 'בל יראה ובל ימצא'. אדם שיש לו חמץ, גם אם הוא לא אוכל אותו חלילה, הוא סגור בתוך ארון נעול, עצם הדבר שיש לו חמץ הוא עובר על איסור מהתורה.

אפילו אם למשל, אדם גר בארץ ישראל ויש לו דירה בארצות הברית, או בקצה השני של העולם, ויש שם חמץ, הוא לא מתכנן לנסוע לשם, הוא לא יכול להגיע לשם, אין שום דרך שהוא יאכל את החמץ הזה, בכל זאת, הוא עובר על איסור מהתורה של 'בל יראה ובל ימצא'.

ז. מכירת חמץ

משום כך יש גם את העניין של מכירת חמץ, שנמכר בקניינים גמורים והחמץ נעשה שייך לגוי. הרבנים שיודעים לעשות מכירת חמץ כדת וכדין, עושים כמה סוגי קניינים. הם לוקחים סכום נכבד של כסף כדי שכל מי שמוכר חמץ יהיה לו לכל הפחות מקדמה שהוא נותן לגוי של שווה פרטה. למשל, ב'רבנות ירושלים' לפני 20 שנה, אנחנו היינו נותנים 20,000 שקל לגוי במזומן מתנה. [- היום, לפי חוק המזומן זה אולי אסור...]. הוא לוקח את הכסף, ואז הגוי קונה את החמץ והוא משלם לנו כמקדמה על החשבון את ה- 20,000 שקל. ואנחנו אומרים לו שאחר כך נשב ונעשה את החשבון כמה הוא צריך להשלים לאחר המקדמה שכבר נתן. ולאחר הפסח אנחנו חוזרים וקונים את זה ממנו. זה מה שאנחנו עושים בכל שנה ושנה בעניין של מכירת חמץ.

זה לא סתם משהו פורמלי, אלא זה באמת שייך לגוי. ואם הגוי יבוא באמצע הפסח וידרוש את החמץ, נהיה חייבים לתת לו. אין חוכמות. אם אדם יגיד לגוי שהוא לא רוצה לתת לו, הוא צריך לדעת שבדבריו הוא כאילו מראה שהמכירה שלו לא הייתה אמיתית, הכול היה רק פיקטיבי למראית העין, וממילא כל החמץ יהיה חמץ שעבר עליו הפסח ואסור באכילה.

מאידך, אם וכאשר הגוי יבוא וייקח בפסח, הוא יכול לקחת, הוא נתן מקדמה, אבל לאחר הפסח הוא יצטרך לשלם מחיר מלא על כל מה שלקח. לכן אנחנו בוחרים גוי כזה שהוא מבין עניין... ב'רבנות ירושלים' יש גוי אחד שהוא עורך דין והוא בקיא בכל הפרטים. פעם אחת, הוא העיר לרב שהוא שכח איזה פרט מסוים בהלכה, שאת הקניין חליפין לא עשה כמו שצריך...

אשר על כן, המכירה הזאת נועדה להפקיע את האיסור של בל יראה ובל ימצא. בתוספתא (פסחים פרק ב הלכה ו) מובא, שישראל וגוי שהיו בספינה, והישראל נזכר שיש לו חמץ בבית, והוא לא יספיק להגיע עד פסח לבית כדי לשרוף ולבער את החמץ, שימכור את החמץ לגוי שעמו, וזה היסוד של מכירת חמץ. [- זה נושא שאולי צריך לתת עליו שיעור בפני עצמו...].

ח. סחורה בדברים האסורים באכילה

אם כן בחמץ יש איסור של 'בל יראה ובל ימצא', אבל בשאר האיסורים

אין בעיה אם יש ליהודי דבר איסור. למשל, אדם שחט פרה, הוא מוכר בשר, ולאחר השחיטה התברר שהפרה טרפה, או שהתברר שהיה פגם בסכין והפרה היא נבילה, אסור לאכול אותה. כתוב בתורה (דברים יד, כה) "לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשערך תתננה ואכלה" - לא מדובר פה בגר צדק, אלא בגר תושב, דהיינו זה גוי. והנה כתוב שמותר למכור את הפרה הזו לגוי. הוא יכול גם לשמור את הנבילה או הטריפה הזו אצלו עד שימצא גוי למכור לו. הוא לא עובר על כך שום איסור.

אכן יש איסור של סחורה בדברים האסורים. אסור לסחור בנבילות וטריפות. יש ראשונים שסוברים שזה איסור דאורייתא. ולעומתם יש ראשונים שסוברים שזה רק איסור דרבנן. זה סימן שלם בשלחן ערוך (יו"ד סימן קי) שכדאי לכל אחד ללמוד אותו.

לפני הרבה שנים, היית שאלה בקהילה היהודית בפנמה, הקהילה הייתה אז מאוד קטנה ופתחו שם צרכנייה כשרה. אבל הבעלים של הצרכנייה ידעו שאם הוא ימכור רק מוצרים כשרים הוא יפסיד, כי הקהילה הייתה מאוד קטנה. והוא רצה למכור גם כל מיני סרטנים, שקצים ורמשים ממש. ורב הקהילה הרב ציון לוי ע"ה, פנה לאאמור"ר מרן זצוק"ל בשאלה הזו, ואאמור"ר פסק לו שזה אסור. זו סחורה בדברים אסורים ואין שום דרך להתיר בצורה כזאת.

ט. השקעה במסעדה או מלון שאינם כשרים

כמו כן אם למשל, יהודי רוצה להחזיק מסעדה לא כשרה. אף אחד לא יודע שהמסעדה שייכת לו. הוא רק משקיע והגויים מתעסקים במסעדה, זה גם כן לא פשוט. השאלה היא, אם האיסור הוא דאורייתא האם דרשין 'טעמא דקרא', שכל מה שהתורה ציוותה זה רק כאשר יש חשש שמא יאכל. ומאידך גם אם זה דרבנן, האם האיסור הוא רק מפני החשש שמא יבוא לאכול. ממילא, מה יהיה הדין אם אין חשש שמא יבוא לאכול. למשל, יהודי שמחזיק בית מלון לא כשר בחו"ל, אמנם יש לזה פתרונות בהלכה, אבל זה לגמרי לא פשוט. ובאמת אסור להיות מעורב בכל מה שקשור לקנייה ומכירה של דברים לא כשרים.

אני זוכר לפני כ-34 שנה, בשנת תשנ"א, היה יהודי אחד במקסיקו מר משה סבא ע"ה, שנהרג אחרי כמה שנים בתאונת מסוק, שקנה מלון ענקי בעיר בשם אקפולקו, והוא השכיר את המלון לחברת 'הייאט' לעשר שנים, ונקרא שמו 'מלון הייאט'.

המלון כמובן לא היה כשר, ואילו משה סבא ע"ה שהיה יהודי שומר תורה ומצוות, היה לו חברותא שהיה לומד איתו בכל יום, והחברותא שלו אמר לו שהוא עובר על איסור של סחורה בדברים אסורים, כיון שהמלון שייך לו. משה סבא ע"ה כשראה כך, אמר לאברכי הכולל שהוא רוצה לשאול את אאמור"ר מרן זצוק"ל, ומה שאאמור"ר יגיד לו כך יעשה, מאידך, האברכים בכולל יישבו וכתבו פסק הלכה ארוך ומנומק, למה יש לאסור לכאורה. הם הביאו ראיות, קושיות ותירוצים, ושלחו את כל הפסק הזה לאאמור"ר.

כשהמכתב הגיע לאאמור"ר, הוא פנה אלי, וביקש ממני שאני אענה לו תשובה על השאלה הזו. ואכן ישבתי וכתבתי תשובה בנושא הזה. אך קודם לכן חקרתי ודרשתי את כל הפרטים - לפני שאדם עונה תשובה לשאלה, צריך ללמוד את הנושא כמו שצריך - ביררתי איתו מה היו הפרטים. והוא אמר לי שהוא החזיר את המלון לחברת 'הייאט' שזו חברה ששייכת לגויים [- בזמנו זה היה שייך לגויים, היום אני לא יודע]. ושאלתי אותו אם הוא יכול להתערב מה הם קונים או לא. והוא אמר לי שאסור לו להתערב בכלל. ואפילו אם בא למלון הוא צריך לשלם. אמנם מותר להם לעשות לו הנחה, ואולי אפילו הנחה גדולה, אבל הוא צריך לשלם, אין חוכמות, זה לא שלו. החוזה שלו איתם היה, זה לא שהם משלמים סכום קבוע, כי אם כך היה לא הייתה שום בעיה, אלא העניין הוא שהוא שותף מלא ברווחים, וכמה שהם מרוויחים - הוא מרוויח, וממילא הוא מרוויח מהנבלות וטריפות שהם מוכרים. מצד שני הוא לא יכול להתערב. זו נקודה מאוד חשובה. ואז כתבתי פסק ארוך להתייר, אף אם נאמר שסחורה בדברים האסורים זה דאורייתא.

אאמור"ר ראה את כל התשובה שכתבתי, ב"ה זכיתי שהוא הדפיס תשובה שלמה שלי בשו"ת יביע אומר (ח"ח חיו"ד סימן יג). אבל לאחר מכן הוא כתב שם תשובה נוספת בנושא הזה, לחזק את מה שכתבתי להתייר, אבל בדבר אחד הוא לא הסכים איתי, אני טענתי שלרוב הראשונים סחורה בדברים האסורים זה איסור דאורייתא, ואילו אאמור"ר טען שזה דרבנן. ואם נאמר שזה דרבנן זה משונה את כל התמונה, מכיוון שאם גך הרי האיסור הוא שמא יבוא לאכול, ובנידון דין אין כל חשש שמא יבוא לאכול. [- תראו שם ביביע אומר יש שם תשובה שלי ומיד לאחריה תשובה מאת אאמור"ר]. ולמעשה גם אאמור"ר מסיק להתייר.

כמו כן לדעת מרן השלחן ערוך (יו"ד סימן קכג סעיף א) גם סתם יינם אסור בהנאה. כלומר שהרי יין של גויים הוא לא יין נסך דאורייתא, אלא הוא 'סתם יינם' ואסור מדרבנן. פעם יהודי אחד בארצות הברית שאל אותי, הוא קיבל מתנה ארגז שלם של בקבוקי יין שכל אחד מהם עולה אלף דולר... ארגז שלם. הוא לא יכול להחזיר את המתנה, איך ואיך, הבן אדם ייפגע. מצד השני, מה הוא יעשה בזה? והוא שאל אותי אם מותר לו לתת את זה מתנה לכמה מהעובדים שלו. הם יעריכו את זה מאוד מאוד. כל בקבוק שווה אלף דולר.

אבל אני אמרתי לו שזו בעיה, זה אסור בהנאה, ואם נותן את היין לגוי ממילא הוא יהיה חייב לו טובה, לכן אמרתי לו שיוציא את זה החוצה. ויקרא לעובדים ויאמר להם שקיבל את זה במתנה אבל כיון שהוא יהודי אסור לו להשתמש עם זה, ומבחינתך זה לא שייך לך. ואז שישגור את הדלת וכל אחד מהם ייקח מה שהוא רוצה, כיון שהוא הפקיר את הבקבוקים הללו. וכך הוא עשה.

יא. מץ - לא בדילי אינשי מיניה

לאור כל האמור אנחנו רואים שיש שני דברים בחמץ שהוא חמור כל כך, והחמירו בו אפילו במשהו: א. שהחמץ הוא בכרת, ובזה הוא שונה מרוב איסורים שבתורה. ב. שחמץ שונה משאר איסורים, שבעוד בשאר איסורים אמנם יש איסור סחורה בדברים אסורים, אבל עצם הדבר שדבר לא כשר שייך לי או נמצא ברשותי, אני לא עובר על איסור מהתורה לכל הדעות. ואילו בחמץ, יש איסור של בל יראה ובל ימצא, דהיינו עצם הדבר שהחמץ שייך לי זה איסור.

רבתינו הראשונים כותבים סיבה שלישית שחמץ גרוע משאר איסורים. שאיסור חמץ בכל ימות השנה הוא היתר, ומשכך 'לא בדילי אינשי מיניה' - אנשים לא פורשים מהחמץ. הם רגילים לאכול אותו כל השנה. הרי אם היום יבוא איזה יהודי ויגיד שהוא צדיק וחסיד והוא מחמיר בכל ימות השנה לאכול כשר לפסח, הוא מקפיד לאכול מצה כל יום, אז אם הוא מכוון גם לשם מצווה הוא חייב משום 'בל תוסיף', אבל גם באיסור חמץ אין מי שמחמיר בכל ימות השנה. אף אחד לא מעלה על דעתו דבר כזה. בכל ימות השנה חמץ הוא כשר למהדרין מן המהדרין, חוץ מפסח. ממילא, כיוון שהכשר הופך להיות אסור, הרי שיש כאן בעיה שאנשים רגילים אליו, ולא בדילי מיניה.

זה שונה מנבלות וטרפות וכל שאר האיסורים, שמה שאסור הוא תמיד אסור. הדבר היחיד שיש לו דמיון לחמץ זה הקרבנות בבית המקדש. שהקרבת הוא קודש ומצד אחד מצווה לאכול אותו, מצד שני לאחר שעובר הזמן או אם הוציאו אותו מחוץ למקומו - אם זה קודש קודשים אז מחוץ לעזרה, ואם זה קודש קלים - מחוץ לירושלים - במצב כזה הקרבן עצמו הופך להיות פיגול. אותו בשר קודש הופך להיות פיגול. זה הדבר היחיד שאנחנו רואים שהמותר הופך להיות אסור.

יב. הסיבה שחכמים החמירו בהרחקות בין בשר לחלב

דרך אגב, יש דומה לזה בבשר וחלב. שכיוון שהחלב מותר לאכול בפני עצמו, והבשר מותר לאוכלו בפני עצמו, וכל האיסור הוא לאכול אותם יחד או אחד אחרי השני, לכן חכמים תיקנו לזה הרחקה. מפני שמהתורה "דרך בישול אסרה תורה" (סנהדרין ז:). דהיינו שבתורה כתוב שלוש פעמים (שמות כג, יט. לד, כו. דברים יד, כא) "לא תבשל גדי בחלב אמו" - וחז"ל (קמחין נא) דורשים את הפסוקים, אחד לאיסור בישול, דהיינו שעצם הבישול הוא אסור. ואם הגוי יבוא ויבקש מהיהודי לבשל לו בשר וחלב, זה אסור. הפסוק השני נדרש לאיסור אכילה, והשלישי לאיסור הנאה. ומכיוון שהתורה החמירה כל כך בבשר וחלב באו חכמים ועשו הרחקות על גבי הרחקות. למשל, אם אדם ייקח חתיכת בשר קר וימרח על זה גבינה ויאכל, הוא עובר רק על איסור דרבנן, דהיינו שגם אם זה לא דרך בישול אסור. יתירה מזאת, אם אדם אכל בשר, כיוון שנושאר לו טעם של בשר בין השיניים או בפה, חכמים עשו הרחקה. להלכה אנחנו מקפידים על שש שעות בין בשר לחלב. עוד יותר מזה, מכיוון שאנשים רגילים אליו, לכן חכמים אסרו לשני אנשים לאכול אחד בשר ואחד חלב על אותו שלחן בלי לעשות היכר, הפסק, ביניהם. כי יש חשש שאחד ישכח וייקח מהשני, משום שהרי כל אחד הוא היתר בפני עצמו.

יג. לאכול עם גוי שאוכל דבר איסור על אותו שלחן

את כל ההרחקות הללו לא מצינו באיסורים אחרים. הנה הר"ן כותב, שאם למשל בא גוי ומזמין את היהודי לפגישת עסקים, ומזמינים ארוחה

לאכול, היהודי מזמין ממסעדה כשרה ואילו הגוי מזמין ממסעדה לא כשרה, ורוצים לאכול יחד, שאין שום בעיה שהגוי יאכל חזיר באותו שלחן שהיהודי אוכל בשר כשר. ואפילו לא צריך לעשות היכר, מפני שהרי הוא יהודי שומר מצוות, ואין שום חשש שמא יבוא לאכול מהאוכל של הגוי.

יד. דבר שיש לו מתירין

אשר על כן 'חומרא דחמץ' זו ההגדרה, החמץ זה איסור חמור מאוד שיש בו דברים שאין בשאר איסורים, והראשונים ביארו בזה ביאורים שונים מהי החומרא דחמץ, שמחמתה חכמים החמירו וקבעו שחמץ בפסח במשהו.

הרמב"ם (ספ) מסביר אחרת את הדברים. ודעתו, שהחמץ נחשב לדבר שיש לו מתירין. ונבאר את הדברים. 'דבר שיש לו מתירין' היינו איסור שאסור חכמים בדבר שהוא אסור כרגע אבל הוא עתיד להיות מותר. והדבר הזה שהוא אסור כרגע, יתערב בדבר אחר שהוא מותר. איסור זמני שנתערב בדבר מותר, שאפילו באלף לא בטל. למשל, ביצה שנולדה בשבת או ביום טוב, שהיא אסורה באכילה בשבת או ביום טוב (פילה ג), היא גם נחשבת למוקצה ואסורה בטלטול, הביצה הזאת זה נולד גמור ולכן נחשבת למוקצה. והנה במוצאי יום טוב או במוצאי שבת היא מותרת באכילה, כל האיסור הוא רק בשבת או ביום טוב.] - יש כמה הסברים בגמרא למה היא אסורה, ואכמ"ל].

והנה אם הביצה הזאת התערבה באלף ביצים אחרות, לא אומרים שהביצה האסורה התבטלה במותרות, אפילו אם היו שם אלף ביצים. כי זה דבר שיש לו מתירין. מסביר רש"י (פילה ג: ד"ה פלגין): "עד שתאכלנו באיסור, תאכלנו בהיתר". ביאור הדבר, שכאשר מתערב איסור בהיתר, ויש שישים כנגד האיסור, התבטל מותר באכילה, כי האיסור התבטל. הוא קטן מאוד. משמעות הדבר, שזה כעין אילוף, שכיון שהאיסור התערב במקום שיש פי שישים כנגדו אז אני לא פוסק לאסור, ואני גם לא יכול להפריד את האיסור מההיתר, אבל אם היתה אפשרות להפריד - בוודאי שצריך להפריד. ומאידך אני גם לא זורק את התבטל כי יש שישים נגד האיסור. אבל ביצה שנולדה ביום טוב ונתערבה באלף אחרות, הרי יכול פשוט להמתין עד מוצאי שבת או מוצאי יום טוב, ואז אין איסור כלל. והרי מה עדיף יותר, שיש איסור שהתערב ויש פי שישים כנגדו, או שאין איסור בכלל? בוודאי שכשאין איסור בכלל זה עדיף. כי עדיף לאכול בלי שאלות של תערובת של איסור.

יש באמת שאלה כזאת, אם יש למשל שני סירים, ובכל אחד מהם יש מאה חתיכות של בשר. ובאחד מהם נפלה חתיכת נבלה, והיא בטלה בשישים, האם יש עדיפות לאכול דווקא מהסיר של התבטל שלא נפלה בו החתיכת איסור. אני חושב שזו מחלוקת ראשונים ואכמ"ל.] - פעם נתתי על זה שיעור בכולל. אבל המושג של "עד שתאכלנו באיסור, תאכלנו בהיתר", הוא תחכה למוצאי שבת או מוצאי יום טוב, ואז הביצה הזאת שהייתה אסורה, היא נהיית מותרת, ואז אין תערובת בכלל. אין תערובת. עדיף בלי תערובת.

טו. חמץ בפסח הוא דבר שיש לו מתירין

אן כן סובר הרמב"ם, שמכיוון שמן התורה חמץ לאחר הפסח הופך להיות מותר, ממילא הוא איסור זמני, שרק חכמים קבעו שלאחר הפסח חמץ שעבר עליו הפסח הוא אסור בהנאה, כדי להרחיק את האדם מאיסור חמץ. ומכיוון שמן התורה החמץ הופך להיות מותר לאחר הפסח, ממילא זה דבר שיש לו מתירין, ואפילו באלף לא בטל. וכמו כן כותבים עוד ראשונים.

טז. חמץ שנתערב בהיתר בערב פסח

המאירי ועוד ראשונים כותבים, שהנפקא מינה בין הטעמים הוא לעניין ערב פסח אחר חצות, שאסור לאכול חמץ, ויש הרבה ראשונים שסוברים שזה איסור דאורייתא ממש. והנה אם החמץ התערב בתבטל בערב פסח, ויש פי שישים כנגדו. שאם נאמר שזה משום חומרא דחמץ, הרי בוודאי לכל הדעות אין דין של כרת בערב פסח. חיוב כרת על אכילת חמץ מתהיל מליל פסח ממש. וממילא בערב פסח החמת דינו ככל שאר איסורים. אבל אם נאמר שהסיבה שחמץ אינו מתבטל מטעם שזה דבר שיש לו מתירין, אז זה לא משנה אם זה ערב פסח או בפסח עצמו, כיון שמרגע שהחמץ נאסר, מהתורה בחצות של ערב פסח, הרי הוא דבר שיש לו מתירין, ואם נתערב בערב פסח בדבר היתר הוא לא מתבטל.

למעשה, מרן בשלחן ערוך (סימן תמו סעיף ב) פוסק שחמץ בערב פסח שנתערב בהיתר בטל בשישים. ולכאורה משמע שמרן השלחן ערוך לא חושש לדעת הרמב"ם שחמץ נחשב לדבר שיש לו מתירין.

יז. חמץ הוא איסור זמני אבל הוא גם יהיה היתר זמני

וצריך לבאר, איזו סברה יש לומר שהחמץ לא יהיה דבר שיש לו מתירין וכמו שכתב הרמב"ם? התשובה לכך היא, שהנה הבית יוסף (יורד סימן קכ) מביא בשם המרדכי (פסחים סימן תקנ"ג) בשם הר"ש מפליזא, שדבר שיש לו מתירין צריך שבזמן שיהיה מותר זה יהיה מותר לגמרי, עולמית. למשל, הביצה שנולדה ביום טוב, במוצאי יום טוב היא מותרת לעולם, היא לא תחזור להיות אסורה. מה שאין כן החמץ, הרי שנה הבאה הוא יחזור להיות איסור. כלומר זה לא היתר לגמרי אלא זה היתר זמני. נכון שהאיסור הוא זמני, אבל גם ההיתר הוא זמני. לכן חמץ לא נחשב לדבר שיש לו מתירין. ויש עוד הסברים אחרים למה לומר שהחמץ לא נחשב לדבר שיש לו מתירין. ויש כל מיני נפקא מינה בזה להלכה ואכמ"ל.

יח. אורז הוא לא חמץ

למסקנת הדברים, גם הרמב"ם סובר שהחמץ בפסח במשהו, וכאמור, כמעט כל הראשונים סוברים כך. מחמת שחמץ בפסח במשהו דהיינו שהוא חמור יותר משאר איסורים, במהלך הדורות הונהגו מנהגים ממנהגים שונים של איסור בפסח יותר מאשר בשאר דברים. למשל, המנהג שלא לאכול אורז וקטניות, שזה מנהג שקיים אצל כמה עדות. מאיפה בא המנהג הזה?

קודם כל צריך לדעת, שאם יבוא משהו ויגיד שאורז הוא חמץ, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. האורז הוא לא חמץ. האיסור אצל אלה שלא אוכלים אורז, זה מנהג. זה לא הלכה. במסכת פסחים במשנה (ס"ב) יש בזה מחלוקת בין רבי יוחנן בן נורי וחכמים, שרבי יוחנן בן נורי סובר שהאורז הוא דגן וחייבים על חימוצו כרת. חכמים חולקים עליו ואומרים שהאורז הוא לא נחשב למין דגן.

כמו כן בסוף מסכת פסחים (ק"ה) הגמרא דנה על מה שקבעו חז"ל שצריך לאכול בליל הסדר שני תבשילים. אחד זכר לקרבן פסח, והשני זכר לקרבן חגיגה. והגמרא דנה האם צריך לאכול דווקא שני מיני בשר, או אפשר גם תבשילים אחרים. ואומרת הגמרא שם: "רב הונא אמר, אפילו סילקא וארוזא" - 'סילקא' זה תרד, לא סלק אדום... 'ארוזא' זה אורז. והגמרא מביאה שכיון שכך אמר רב הונא, לכן רבה היה מקפיד בכל שנה בליל הסדר לאכול תרד ואורז. למרות שרב הונא, כשאמר סילקא וארוזא הוא רק נתן דוגמא. בכל זאת, אמר רבה, פה קדוש של רב הונא נתן את הדוגמאות האלו, תרד ואורז, אז אני מקפיד על תרד ואורז. והגמרא מביאה את זה כדי לומר שרואים שכלל לא חוששים לשיטת רבי יוחנן בן נורי שאומר שאורז הוא מין דגן.

יט. מנהג אי אכילת אורז בפסח בקהילות ישראל

אז מה קרה באמת? במשך הדורות, כל עם ישראל עד לפני כ-800 שנה בערך היו אוכלים אורז. ואז התחיל המנהג בקהילות מסוימות באשכנז. כתוב (וזהו במדבר דף קל"ז ע"ב) "הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל" - ואני אומר שגם מנהגים תלויים במזל... יש מנהגים שנהגו בהם עדה אחת פה ועדה אחת שם. לעומתם יש מנהגים שכל עם ישראל נוהגים. למשל, לומר הלל בראש חודש זה מנהג, ככה אומרת הגמרא (תענית כ"ה). זה לא היה נפוץ בתחילת תקופת האמוראים, היו גדולי ישראל שלא ידעו בכלל מהמנהג הזה, והנה המנהג התפשט עד שהיום אין יהודי אחד בעולם שומר מצוות שלא יגיד הלל בראש חודש.

בדומה לכך הוא המנהג לא לאכול אורז, זה מנהג שהצליח, אבל לא לגמרי. אצל האשכנזים, כולם לא אוכלים אורז. אין עדה מהאשכנזים שאוכלת אורז בפסח. אצל הספרדים, עד זמן מרן השלחן ערוך כולם היו אוכלים אורז. מרן בבית יוסף (סימן תנ"ג) כותב, שאין מי שחושש למנהגים האלו זולתי האשכנזים. במהלך הדורות התחיל המנהג הזה גם אצל הספרדים.

היה מקרה בירושלים, שיהודי אחד עשה סעודה גדולה בפסח והזמין את כל הרבנים. והיהודי הזה היו לו משרתות יהודיות שבדקו את האורז שלוש פעמים. ואז הם הגישו לשלחן קערה גדולה מלאה אורז, כמו פירמידה... וכל אחד בא ומתחיל לקחת. לפתע פתאום קם אחד הרבנים ואומר: "רגע, רגע, חכו, תסתכלו רגע בראש הפירמידה, יש שם חיטה מבוקעת!" כלומר, החשש באורז הוא, שהיה מעורב בזה חיטים. ואכן בזמנם השקים שבהם היו אורזים את החיטים, ארזו בהם גם אורז. לכן הייתה בעיה של תערובת חיטים. מאז כל אלה שהיו שם, נהגו לא לאכול אורז.

אך יש עדות גם אצל הספרדים - המרוקאים למשל - שברובם הגדול

לא אוכלים אורז בפסח. אצל העיראקים חלק אוכלים חלק לא אוכלים. בבגדאד עצמה חלק נהגו לאכול, חלק לא נהגו לאכול. אאמור"ר מרן זצוק"ל בא מבגדאד והם נהגו לאכול אורז בפסח. התוניסאים גם, חלקם אכלו, וחלק לא. הפרסים, כולם אוכלים אורז [- הם לא יכולים לחיות יום אחד בלי אורז...] וכמו כן החלאבים כולם אוכלים אורז.

כאמור הסיבה של כל העדות שנוהגות שלא לאכול אורז הוא מחמת שהיו אורזים את האורז בשקים של חיטה, והיה מצוי בזה תערובת חיטה. אני זוכר שאימא ע"ה הייתה יושבת כבר כחודש לפני פסח, היתה לה פינה כשרה לפסח שהוכנה לשם כך ששום חמץ לא יגיע לשם ושהילדים לא יתקרבו לשם, והייתה בודקת את האורז, שלוש פעמים. והייתה מוצאת שם חיטים, וגם כשהיה גרגיר אורז שבור, שזה ספק אם זה אורז או לא, גם את זה היא הייתה מוציאה. כך נהגו כל מי שאוכל אורז.

כ. אורז בכשרות מהודרת

פעם בארצות הברית הייתה בעיה, זה היה משבר גדול מאוד, התברר שמושחים את האורז באיזה עמילן כדי שיצא יפה, ושכולם יהיו באותו גודל. והתעורר חשש שאולי יש עמילן של חמץ ששמו בו את האורז. אבל זו כבר שאלה אחרת, זה לא קשור לאורז, זה קשור לעמילן. ואז היו שטענו שזה כלום, זה אולי אחד מאלף שעושים את זה, והיו שהקפידו וקנו אורז מיוחד שבטוח שאין בו עמילן כזה. אבל היום בדרך כלל האורז שמוכרים אין בו את הבעיות האלה.

כא. יבואו לטעות בין אורז לחיטה

בראשונים מובא סיבה נוספת למה לא לאכול אורז בפסח. בגלל שהאורז הוא מעשה קדרה, שהרי בדרך כלל לא עושים מאורז קמח, אלא מבשלים אותו כמות שהוא. והנה חיטה בדרך כלל טוחנים אותה ועושים לחם, אבל יש פעמים שלוקחים חיטה כמות שהיא ומבשלים אותה. אוכלים חיטה מבושלת. אז יש חשש שיבואו אנשים, עמי הארצות, ויגידו שזה מעשה קדרה ויבשלו את החיטה כמו שמבשלים אורז.

כשראיתי את הטעם הזה, התפלאתי, יכול להיות כזה עם הארץ שיאכל חיטה בפסח? באותו יום שחשבתי על כך, נתבקשתי על ידי הרבנים שבבית הוראה שיש כאן, שאבוא לענות לטלפונים, כי היה עומס גדול, והרבנים שאלו אם אני מוכן להצטרף אליהם כי אנשים מחכים הרבה זמן. והנה בשיחה הראשונה בטלפון מדברת אישה ואומרת לי כך: "תראה הרב, השכנה שלי מבשלת כל שנה חיטה בחמין לפסח... ואני אמרתי לה שאני חושבת שאולי זה אסור. והיא אמרה לי למה, הרי אורז מותר?... " אמרתי לה: "אוי ואבוי! לבשל חיטה זה חמץ גמור!" ואז היא שאלה באמת מה ההבדל בין חיטה לאורז ואמרתי לה כי אורז הוא לא מין דגן. היא לא הבינה מה אני רוצה ממנה בכלל. אבל הסברתי לה שצריך לעשות הגעלת כלים, וזה מאוד לא פשוט, כל הנושא הזה. יש עמי ארצות שלא יודעים. לכן זו הסיבה שגזרו על האורז, ויש לכך היגיון.

כב. היעב"ץ התנגד למנהג האיסור באכילת קטניות

מצד שני, הגאון יעב"ץ כותב (מור וקציעה סימן תנ"ג) בשם אביו ה'חכם צבי' - מילים קשות מאוד נגד הגזרה של האורז. הוא אומר, אורז אסור, גם קטניות הם לא אוכלים האשכנזים, אז מה הם אוכלים?! מצה! - היום עוד יש מצות מכוונה ב"ה מצות מהודרות ממש, אבל בזמנם הכל היה עבודת יד - וכותב היעב"ץ, וכי המצה שאוכלים היא יותר כשרה מאורז?! ומסיים: שהרבה מחומרות האשכנזים נוו להם שלא נבראו משנבראו! כמובן, אנחנו לא באים חלילה לשנות את מנהג האשכנזים. האשכנזים נוהגים שלא לאכול, לא אורז ולא קטניות. מאידך אצל המרוקאים הם אוכלים קטניות לחים אבל לא יבשים. איך שלא יהיה על כל אחד לעשות כמנהג אבותיו.

בעזרת השם, שזוכה לחוג את חג הפסח בשמחה ובטוב לבב, ונקריב קרבן פסח. ואני רוצה לברך את כל המאזינים של רדיו 'קול ברמה' שמצטרפים אלינו ושומעים איתנו את השיעורים. יהי רצון שזכות התורה תגן בעד כולם ונוכה שנשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות, שיתברכו בכל הברכות שבתורה. אמן כן יהי רצון.